

ระดับเสียงบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ร้องเรียน ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากวันเวลาดังกล่าวไม่มีการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุรำคาญหรือไม่ จึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนั้น ยังมิได้มีการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงว่ามีค่าเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คงเป็นแต่เพียงการคาดคะเนเองว่ามีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจนเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ฟ้องคดีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนปัญหาการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณากระบวนการผลิตเต้าหู้แล้ว เห็นว่า มีขั้นตอนการผลิตประกอบด้วยการแช่ถั่วเหลือง โม่ถั่วเหลือง การกรองกากถั่วเหลือง แล้วนำน้ำที่ได้ไปต้มแล้วพักทิ้งไว้ผสมเกลือเพื่อให้เต้าหู้จับเป็นก้อน ตักใส่บล็อกไม้ซึ่งรองด้วยผ้าขาว ทำการรีดเอาน้ำออกโดยใช้วัตถุหนักกดทับ แยกเอาบล็อกไม้และผ้าขาวออก และบรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป จึงเห็นได้ว่า ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการผลิตเต้าหู้แล้วเสร็จย่อมต้องมีการระบายน้ำที่ออกไปสู่ท่อระบายน้ำภายนอก ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตลาดพร้าวปรากฏว่า ไม่พบระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำหรือกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งแต่อย่างใด คงพบแต่บ่อดักไขมันและมีการต่อท่อน้ำทิ้งจากบ่อดักไขมันมาลงท่อระบายน้ำทิ้งของหมู่บ้านใกล้เคียงโดยตรง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณที่สูงมาก เป็นเหตุให้น้ำทิ้งที่ปล่อยมาจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีความสกปรกสูง หากไม่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียย่อมมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีการผลิตเต้าหู้ทุกวัน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องสูดดมกลิ่นเหม็นโดยตลอดย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับเหตุรำคาญ (กลิ่นเหม็น) ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง



ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามที่กฎหมายกำหนด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘/๒๕๖๗)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การที่ถนนสาธารณะได้รับความเสียหายจากการบรรทุกดินของเอกชน แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดเท่านั้น โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้กระทำผิดดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น เพื่อป้องกันมิให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งไม่ได้จัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

โดยที่เทศบาลตำบลบางเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้บรรทุกดินเข้าไปถมในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยใช้ขอยศรีสมิตร ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่เป็นเส้นทางในการบรรทุกดิน ทำให้มีเศษดินตกหล่นจากรถบรรทุก มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย พื้นถนนและฝาท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายหลายแห่ง ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ แล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีหน้าที่และต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ ในการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น เพื่อป้องกันมิให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายดังกล่าวด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแจ้ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำในซอยศรีสมิตรที่ชำรุดเสียหายให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าจะขอรับผิดชอบและซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของเส้นทางให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ปฏิบัติตามหนังสือฉบับดังกล่าว อีกทั้งภายหลังการบรรทุกดินแล้วเสร็จก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งไว้ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ โดยจัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้อำนาจไปจริง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๑/๒๕๖๗)

๔.๙ เหตุจำคุกจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจูก๊าซ นอกจากจะต้องพิจารณาตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ยังต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย เมื่อสถานที่ในการประกอบกิจการตั้งอยู่ใกล้ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเคยเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบรรจูก๊าซ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในการออกใบอนุญาตสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้องบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคมด้วย จึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซ (แบบ ป.ล. ๑) ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ดังนั้น แม้ว่า คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซของผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๓ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้นก็ตาม แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้มีการร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดค้านการเปิดสถานบริการบรรจูก๊าซ LPG ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา และสถานที่ราชการ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเหตุผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และใช้ดุลพินิจออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบรรจูก๊าซ โดยให้เหตุผลถึงประโยชน์สาธารณะในด้านความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่ที่คัดค้านการเปิดสถานบริการบรรจูก๊าซ อ้างถึงเหตุระเบิดในเขตเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปี ๒๕๕๕ บริเวณถนนประชาธิปไตยมีสถานที่ราชการ สถานศึกษา



และอาคารพาณิชย์ประกอบการ และมีการอยู่อาศัยหนาแน่น การจราจรติดขัดทั้งช่วงเช้าและบ่าย และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสถานีบรรจุก๊าซ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไม่เข้าองค์ประกอบที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘/๒๕๖๗)

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเข้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

เมื่อคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๕ เขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ตามข้อ ๓ และข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาชนผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจำนวนรถอีกทั้งยังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) สภาพการจราจร และพิจารณาถ่วงดุลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ถือได้ว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลรอบด้าน มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายให้อำนาจแล้ว แม้ว่าการเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของวินในซอยพิพาทจะทำให้ผู้ให้บริการเดิมได้รับผลกระทบจากรายได้ที่จะลดลง แต่หากพิจารณาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากจนทำให้ผู้ให้บริการเดิมไม่เพียงพอ ย่อมไม่มีความกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการเดิมมากนัก อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะของประชาชนที่ไม่ต้องรอคิวนานเกินสมควรในช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอีกเพียง ๕๓ คัน กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วน ขอบด้วยข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รองรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มติของคณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้มีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๓ คัน จึงเป็นมติหรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อ ๘ (๒) (ค) ๑) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รองรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓ และข้อ ๖



ของกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ เขตวังทองหลาง ที่ให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ อีก ๕๓ คน จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่มีอำนาจตามกฎหมาย ประกอบกับคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ ที่เป็นปัจจุบัน และจัดประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกับสมาชิกวินหลายครั้ง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ กระทั่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า วินซอยลาดพร้าว ๙๔ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน ๗๔ คน เป็นป้ายเหลือง ๔ คน ไม่มารายงานตัว ๑๓ คน ที่เหลือ ๕๗ คน มี ๑๕ คนที่ผ่านการรับรองแต่ไม่เป็นเอกฉันท์ และไม่ได้มาวิ่งจริงในวันที่ตรวจสอบ ๔ คน เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดรายชื่อผู้ที่ได้ป้ายเหลืองแล้ว ๔ คน ไม่เห็นชอบให้ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแก่ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ๑๓ คน และมอบคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าบุคคล ๔ คน ที่ไม่ได้มาวิ่งจริงในวันตรวจสอบปัจจุบันยังขับขี่อยู่ในวินจริงหรือไม่ ส่วนประเด็นที่สมาชิกในวินซอยลาดพร้าว ๙๔ ส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้จำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิน ๑๐๐ คน ทำให้ไม่อาจตกลงกันได้ นั้น เห็นว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเห็นชอบให้ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มาลงทะเบียนจำนวน ๕๓ ราย เนื่องจากประการแรก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง ๕๓ คน เป็นผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีการวิ่งรถในวินดังกล่าวจริง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย ประการที่สอง รถจักรยานยนต์สาธารณะไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน และประการที่สาม ผลจากการสำรวจความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการพบว่า ร้อยละ ๕๕.๑๕ เห็นว่า จำนวนรถที่วิ่งจริงในปัจจุบันไม่เพียงพอและต้องการให้เพิ่ม และจากนั้นได้มีการปิดประกาศมติดังกล่าว ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาชนผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มจำนวนรถ อีกทั้งยังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) สภาพการจราจร และพิจารณาถ่วงดุลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าได้ขับขี่ในวินซอยลาดพร้าว ๙๔ จริงหรือไม่ การที่คณะทำงานฯ เสนอข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในซอยลาดพร้าว ๙๔ ทำให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลรอบด้าน มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายให้อำนาจไว้โดยครบถ้วน การดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผล เป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์อย่างถูกต้อง และมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แม้ว่าการเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินดังกล่าวจะทำให้ผู้ให้บริการเดิมได้รับ



ผลกระทบอยู่บ้างจากรายได้ที่จะลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากจนทำให้ผู้ให้บริการเดิมไม่เพียงพอ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการเดิมมากนัก อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่จะทำให้มีผู้ให้บริการมากเพียงพอจนประชาชนไม่ต้องรอนานเกินสมควรในช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอีกเพียง ๕๓ คัน เมื่อรวมกับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีให้บริการอยู่เดิมตามความเป็นจริงจำนวน ๖๓ คัน หรือ ๖๕ คัน ตามแต่วันที่อาจแตกต่างกันบ้าง ย่อมรวมเป็นจำนวน ๑๑๖ คัน หรือ ๑๑๘ คัน เป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่คณะอนุกรรมการฯ เคยกำหนดไว้เดิมในขณะที่ผู้โดยสารยังไม่เพิ่มมากขึ้นจำนวน ๑๐๐ คัน ไม่ถึง ๒๐ คัน กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนชอบด้วยข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รื้อรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะวินชอยลาดพร้าว ๙๔ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้มีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๓ คัน จึงเป็นมติหรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รื้อรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่ได้กำหนดให้การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์ในสถานที่รื้อรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม และการออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์ในสถานที่รื้อรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม จะต้องได้รับการรับรองโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกวิน แม้จะมีผู้ขับรถจักรยานยนต์รายที่เพิ่มเติมที่ไม่ผ่านการรับรองจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกวินรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ก็ไม่มีผลผูกพันคณะอนุกรรมการฯ ส่วนแบบสอบถามความต้องการของประชาชนก็สามารถทำได้หลายวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนั้น ๆ แม้ไม่มีชื่อนามสกุล หรือสำเนาบัตรประชาชนก็ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความวุ่นวายจากการเพิ่มจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์จนเกิดการทำร้ายร่างกายกันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล มิได้เป็นผลโดยตรงจากคำสั่งทางปกครองที่พิพาท ทั้งนี้ แม้จำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบ้าง แต่เมื่อคำนึงถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วการเพิ่มจำนวนผู้ขับรถจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๙/๒๕๖๖)

ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีลักษณะเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างครั้งแรกเท่านั้น มิได้มีผลบังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว



โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการรถยนต์รับจ้างที่มีสภาพดี ใหม่ และเป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อีกทั้ง บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแล้ว บทบัญญัติข้างต้นมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาท ได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกมาบังคับใช้ ซึ่งกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีลักษณะเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก แต่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า ให้รถยนต์ที่ผู้ขอจะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีการแก้ไขตัดแปลงรถ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาท โดยข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่น กิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เห็นได้ว่า การกำหนดลักษณะรถยนต์ที่นำมาเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก มีมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมาก่อนแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติอื่นในระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบับเดียวกันที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงมีผลเป็นการบังคับให้รถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกต้องเป็นรถใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี เท่านั้น มิได้มีผลบังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ



สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อมาตรา ๒๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือเหตุอื่นใด จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว โดยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงดังกล่าวตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่า เป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐาน การให้บริการแก่ประชาชนและมาตรฐานความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และยังเพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่ เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้ง การออกกฎกระทรวงข้อดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็น นิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๒/๒๕๖๓)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้จัดระเบียบการให้บริการ รถตู้โดยสารประจำทาง โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ค่าโดยสารที่เป็นธรรมและการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล ทั้งยังได้พิจารณาข้อโต้แย้ง ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มีมติให้กลุ่มผู้เดินรถตู้โดยสาร สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิษัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ตัดช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว ทำให้เหลือระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ก็เพื่อต้องการจัดระเบียบให้รถตู้โดยสารที่มีระยะทางเดินรถ เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร และประสงค์จะเดินรถกับทางราชการได้เข้าสู่การจัดระเบียบ เพื่อให้ง่าย แก่การควบคุมและตรวจสอบรถตู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้นตามแนวทาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดกรอบไว้ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มตัวเลือกให้ประชาชน ที่จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ประกอบการ เดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดเส้นทางเดินรถ จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า บัญญัติให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง สิทธิในรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง ตลอดจนเวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง และได้ร่วมเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในเส้นทางเดินรถโดยสาร สายที่ ๙๕ หมวด ๒ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) แยกช่วงอำเภอบรรพตพิสัย โดยเส้นทางเดินรถ เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว สิ้นสุดการเดินรถที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบาย จัดระเบียบรถตู้โดยสารผิดกฎหมาย และจากการสำรวจมีรถตู้โดยสารผิดกฎหมายที่เดินรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารในลักษณะรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ ที่มีระยะทางเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (๓๖๘ กิโลเมตร) กรุงเทพฯ-พิษัย (๔๘๐ กิโลเมตร) และกรุงเทพฯ-น้ำปาด (๕๒๒ กิโลเมตร) จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้รถตู้โดยสารผิดกฎหมาย มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและยืนยันว่าประสงค์จะเข้าร่วมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารของทางราชการ หลังจากการลงทะเบียน กรมการขนส่งทางบกได้นำเรื่องการจัดระเบียบรถตู้โดยสารเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้จัดระเบียบ รถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิษัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ที่มีการเดินรถเกินระยะทาง ๓๐๐ กิโลเมตร เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก้าเลี้ยว ระยะทางการเดินรถ ๒๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสาร ประจำทาง ซึ่งผลการศึกษา (สิงหาคม ๒๕๕๙) ปรากฏว่า ระยะทางที่เหมาะสมในการกำหนดให้ เดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ควรมีระยะทางไม่เกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร ส่วนการทับซ้อน เส้นทางนั้น รายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้เหตุผลว่า แม้จะมีผลกระทบ ต่อเส้นทางที่ถูกทับซ้อนบ้าง แต่เนื่องจากการจัดระเบียบการเดินรถตามนโยบายของ คสช. ประกอบกับโครงการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้างต้นมีตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว นอกจากนั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด



ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ ทั่วประเทศแต่เพียงผู้เดียว ได้ร่วมดำเนินการพิจารณาในการจัดระเบียบรถตู้โดยสารนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร รวมทั้งข้อเท็จจริง และคัดค้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดด้วยแล้ว ซึ่งนายทะเบียนกลางเห็นว่า เพื่อให้เงื่อนไขการเดินรถ สอดคล้องกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารส่วนบุคคลตามนโยบายของ คสช. เห็นสมควรกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ จำนวน ๕๖ เส้นทาง โดยในส่วนของช่วงเส้นทางเดินรถกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ใช้เส้นทางเดิม ช่วงกรุงเทพฯ-บรรพตพิสัย ขอปรับระยะทางหมวด ๒ ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ในเส้นทางเดินรถกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิจัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด เห็นควรปรับปรุงเป็นตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว เป็นระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่กรมการขนส่งทางบกเสนอ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในการจัดระเบียบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการศึกษาของสถาบัน การขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ ค่าโดยสารที่เป็นธรรม และการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล อีกทั้งได้พิจารณาข้อโต้แย้ง ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้กลุ่มผู้เดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิจัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ตัดช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว ทำให้เหลือ ระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ก็เพื่อต้องการจัดระเบียบให้รถตู้โดยสารที่มีระยะทางเดินรถเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร และประสงค์จะเดินรถกับทางราชการได้เข้าสู่การจัดระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การควบคุมและตรวจสอบ รถตู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้นตามแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดกรอบไว้ รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มตัวเลือกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ประกอบการเดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๖/๒๕๖๖)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ทางหลวง เป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน อันเป็นสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชน ย่อมเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๐๖



แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นเขตทางหลวง จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณะ และเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโครงสร้างหลักในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไปโดยเสียค่าธรรมเนียมได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารโครงสร้างหลักในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์-คลองพลึงด้านใต้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง อันเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนหรือขนย้ายออกไปให้พ้นเขตทางหลวงแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการรุกล้ำเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน อันเป็นสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายนครสวรรค์-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕-พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ดินบริเวณดังกล่าวย่อมเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ซื้ออาคารโครงสร้างเดิมมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี รวมทั้งเทศบาลได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ด้วยแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะอ้างการครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นเขตทางหลวง จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณะ และเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

อนึ่ง การใช้และการจัดการที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีที่ดินประเภทดังกล่าวไว้เป็นหลักสำคัญ โดยไม่อาจนำไปจัดหาผลประโยชน์หรือให้เอกชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าใช้ประโยชน์



โดยมีค่าตอบแทนได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากการให้เอกชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมเป็นการขัดขวางต่อการที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่อาจจะกระทำได้ เว้นแต่จะต้องดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ดังนั้น การอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโครงเหล็กต่อไปโดยเสียค่าธรรมเนียมจึงไม่อาจจะกระทำได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๓๘/๒๕๖๖)

เมื่อมีการดำเนินโครงการขยายถนนสาธารณะประโยชน์โดยจัดทำระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าเป็นระบบปิด โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำโดยการเชื่อมต่อจากลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีและบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ระบบการระบายน้ำที่ถนนใต้ทางเท้า ทำให้น้ำฝั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ฝั่งด้านตะวันออกของถนนสามารถไหลระบายไปยังร่องน้ำที่อยู่ฝั่งด้านตะวันตกของถนนได้ ประกอบกับหลังจากก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเสร็จก็ไม่มีเหตุน้ำท่วมที่ตั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีหรือบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การที่กรมทางหลวงดำเนินโครงการขยายถนนดังกล่าวโดยก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นระบบปิด จึงเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

โดยที่มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินโครงการขยายถนนพหลโยธินบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัทของผู้ฟ้องคดี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าเป็นระบบปิด ไม่มีการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำกับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และลำเหมืองแม่ปูน ทำให้น้ำจากลำเหมืองทั้งสองไหลไปยังถนนฝั่งตรงข้ามไม่ได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจากาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทำเป็นหนังสือรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ประกอบกับสำนักสำรวจและออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขแบบแปลนโดยกำหนดให้การระบายน้ำทั้งหมดบนทางหลวงรวมทั้งรับน้ำทิ้งจากชุมชนสองข้างทางให้ระบายลงสู่แม่น้ำวังได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนมีการทำถนนขวางทางน้ำด้านหน้าและด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีและด้านข้างบริษัท ก. โดยการเชื่อมต่อจากลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีกับด้านข้างบริษัท ก. เข้าสู่ระบบการระบายน้ำที่ถนนใต้ทางเท้า จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้น้ำฝั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ฝั่งด้านตะวันออกของถนน สามารถไหลระบายไปยังร่องน้ำที่อยู่ฝั่งด้านตะวันตกของถนนได้อีกทั้ง ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุน้ำท่วมที่ตั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีหรือบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการดังกล่าว โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นระบบปิด จึงเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะไม่เป็นไปตาม



แนวทางที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ แต่แนวทางแก้ไขปัญหของผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๖/๒๕๖๗)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้เจ้าท่าทราบ และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าพึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่โดยที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นอาคารหรือบ้านพักอาศัยที่เจ้าท่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ดังกล่าวจะต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพการเกษตรและศาสนสถานตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับเดียวกัน ดังนั้น แม้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจะตั้งอยู่ไม่ห่างจากชุมชนดั้งเดิมก็ตาม แต่เมื่อมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาตั้งแต่แรก แต่ได้มาสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในภายหลัง บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บ้านที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เดิมที่มีลักษณะเป็นบ้านในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังอื่นอยู่แล้ว บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิมที่เจ้าท่าจะพึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว เจ้าท่าจึงไม่มีดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้ตามข้อ ๓ (๒) (ค) ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่เจ้าท่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงไม่ใช่การออกคำสั่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ดังนั้น หากมีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำที่ได้ขออนุญาต



ผู้ที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจะต้องถูกบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) สำหรับกรณีอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าแล้ว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นซึ่งเป็นการชะลอและผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ก็ได้เป็นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนในทุกกรณีแต่อย่างใด โดยในการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกับผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งข้อ ๖ (๒) (ณ) กำหนดว่า ประเภทของอาคารและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้ (๑) ... (๒) สิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ ประเภท (ก) ... (ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถิชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างบ้านพักอาศัยล่วงล้ำลำแม่น้ำประแสร์ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง ทั้งหลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว และบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีที่พิพาทได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ อันเป็นวันหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) มีผลใช้บังคับ และก่อนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ อันเป็นการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในระยะเวลาตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ฯ ที่พึงอนุญาตได้ก็ตาม แต่โดยที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นอาคารหรือบ้านพักอาศัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งอนุญาตได้นั้น จะต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถิชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพการเกษตร และศาสนสถานตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนย้ายมาประกอบอาชีพประมงที่จังหวัดระยองและก่อสร้างบ้านพักอาศัยพิพาทซึ่งไม่มีเลขที่บ้าน หลังจากนั้น



ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ ๙๑ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในฐานะผู้อาศัย โดยมีได้ขอเลขที่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างแต่อย่างใด ซึ่งแม้บ้านของผู้ฟ้องคดีจะตั้งอยู่ไม่ห่างจากชุมชนวัดดอนมะกอก แต่ก็ได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีใช้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่แรก แต่ได้มาสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในภายหลัง บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บ้านที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เดิมที่มีลักษณะเป็นบ้านในชุมชนท้องถิ่น ดังเดิมมาตั้งแต่แรก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังอื่นอยู่แล้ว บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีดุลพินิจตามข้อ ๓ (๒) (ค) ของประกาศฉบับเดียวกัน ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำ จึงไม่ใช่การออกคำสั่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๖)

เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนของคดีอาญาพิพากษาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กลงในคลองบางโหนดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาลจังหวัดว่าได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือขัดต่อกฎหมายจริง การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ชอบด้วยข้อ ๗ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น คำสั่งของเจ้าท่าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ในฐานะเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กลงในคลองบางโหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งความดำเนินคดีอาญาผู้ฟ้องคดีในความผิดตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ล่วงล้ำออกจากคลอง หากไม่ปฏิบัติตามให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้รื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการขออนุญาตก่อสร้างหลังจากที่ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย



พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่ไม่ได้รับอนุญาต จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนของการพิจารณาพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือขัดต่อกฎหมายจริง การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่ชอบด้วยข้อ ๗ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งกรมเจ้าท่า ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขามีอำนาจพิจารณาอนุญาตและออกใบอนุญาตสำหรับเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส และการยื่นคำขอเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๒.๑๕ ของประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น จึงฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันกับพื้นบ้านเลขที่ ๕/๑ ซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ สิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ปลูกสร้างโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนเสียได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ให้การโต้แย้งว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือขัดต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ อย่างไร และไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีจึงต้องรับฟังว่าการดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินมาจนถึงขั้นตอนที่มี



คำพิพากษาอันเป็นที่สุดของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าวแล้ว อีกทั้งยังได้ส่งพ้นชั้นตอนที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้อำนาจออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพิพาทได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไปแล้ว ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลปกครองรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๕๘/๒๕๖๖)

ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ หากเป็นโครงการหรือกิจการประเภทและขนาดที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ โดยกรณีที่พิจารณาจากขนาดของเรือที่นำมาจอดเทียบท่า นั้น หากเรือดังกล่าวมีขนาด “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ย่อมหมายความว่ารวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย

ดังนั้น ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือตามแบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ขออนุญาตก่อสร้างท่าเรือลำเลียงขนาด “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ผู้มีอำนาจจึงต้องพิจารณาตีความคำว่า “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ให้ความหมายรวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย อันเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการท่าเทียบเรือ เมื่อเรือที่นำมาจอดเทียบท่ามีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอสให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ หากเป็นโครงการหรือกิจการประเภทและขนาดที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เมื่อในขณะที่มีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัติว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

